SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3226434 - AL (2026/0133528-3)

Número Único: 0716235-40.2018.8.02.0001 – TJAL

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	VICTOR PONTES DE MENDONCA MELO
ADVOGADOS	:	CARLOS DOUGLAS NUNES DE OLIVEIRA PALAGANI - AL015788
		LUCAS PINTO DANTAS - AL015775
AGRAVANTE	:	SERGIO DE FARIAS OLIVEIRA
ADVOGADOS	:	EWERTTON WANDERLEY DIAS DO NASCIMENTO - AL020647
		JENNIFER KEROLLAINY SANTOS BARBOSA - AL020244
AGRAVANTE	:	SILVANIO SANTOS PEREIRA
ADVOGADO	:	AMARO INACIO DIAS NETO - AL010364
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU	:	JOSE ELIAS CALHEIROS DE MELLO
CORRÉU	:	MARCELO CALADO DOS SANTOS
CORRÉU	:	ALEX CALHEIROS SILVA
CORRÉU	:	MARCIO WILSON FAZIO DE ARECIPPO ALMEIDA
CORRÉU	:	JOSE ANDRE DE SOUZA
CORRÉU	:	JOSIMAR CAMPOS DE ARAUJO
CORRÉU	:	EKILANE RODRIGUES SANTOS
CORRÉU	:	ANDRE MARCOS FONTES DE SOUZA
CORRÉU	:	MARIA SUZANICE HIGINO BAHE
CORRÉU	:	EVALDO BEZERRA BARBOSA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. EMPRESAS DE FACHADA EM NOME DE TESTAS DE FERRO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS GRACIOSAS QUE SOMARAM R$ 10,4 MILHÕES. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO POR UM DOS RECORRENTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS VEDADO PELA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA

Documento eletrônico VDA61690249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: a2c4bf18-4045-4c56-a3e5-608e81f84289

APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 12.850/2013. CRIME PERMANENTE PROLONGADO ATÉ DEZEMBRO DE 2013. LEI MAIS GRAVE APLICÁVEL PELA SÚMULA N. 711/STF. PRESCRIÇÃO DO FALSO AFERIDA ISOLADAMENTE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PARA RÉUS SEM ANTECEDENTES COM PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravos em recurso especial interpostos por três réus contra decisão que inadmitiu os recursos especiais. VICTOR foi condenado como líder de organização criminosa que usava empresas de fachada em nome de testas de ferro. As empresas emitiam notas fiscais ideologicamente falsas que somaram R$ 10.492.886,60. SILVÂNIO, contador, e SÉRGIO respondiam pela abertura das empresas.

2. VICTOR recebeu a pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. Dela, 1 (um) ano e 8 (oito) meses correspondem à falsidade ideológica. SILVÂNIO e SÉRGIO receberam 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto. O Tribunal de origem declarou prescrita a falsidade ideológica somente quanto a SILVÂNIO e SÉRGIO. A inadmissão aplicou a Súmula n. 284/STF a SILVÂNIO e SÉRGIO e a Súmula n. 7/STJ a VICTOR.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os agravos impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão; (ii) saber se as teses de insuficiência de provas e de não configuração da organização criminosa dispensam o reexame do acervo probatório; (iii) saber se a condenação por organização criminosa aplicou retroativamente a Lei n. 12.850/2013; e (iv) saber se há ilegalidade flagrante na prescrição da falsidade ideológica e no regime das penas remanescentes.

III. Razões de decidir

4. O agravo de SILVÂNIO não impugnou concretamente a Súmula n. 284/STF. Limitou-se a reiterar as teses de mérito do recurso especial. Incide a Súmula n. 182/STJ.

5. Os agravos de VICTOR e SÉRGIO atacaram de modo específico os óbices aplicados na origem.

6. A alegada ofensa a dispositivo constitucional não se examina em recurso especial.

7. As teses de VICTOR sobre insuficiência de provas, ausência de dolo e estrutura da organização contrariam as premissas fáticas do acórdão. Revê-las exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por cotejo analítico.

8. A organização criminosa é crime permanente. O acórdão fixou que a atuação do grupo perdurou até dezembro de 2013, após a vigência da Lei n. 12.850/2013. Aplica-se a lei mais grave, conforme a Súmula n. 711/STF.

9. No concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119 do CP). A pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão imposta a VICTOR pela falsidade ideológica prescreve em 4 anos. Esse prazo transcorreu entre o recebimento da denúncia, em 13/9/2018, e a publicação da sentença, em 10/10/2023.

10. Extinta a punibilidade da falsidade, restam 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão para VICTOR e 3 (três) anos de reclusão para SILVÂNIO e SÉRGIO. Os réus não têm antecedentes e tiveram a pena-base fixada no mínimo. O regime semiaberto e a recusa da substituição apoiaram-se apenas na soma das penas. Impõem-se o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

Documento eletrônico VDA61690249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: a2c4bf18-4045-4c56-a3e5-608e81f84289

IV. Dispositivo

11. Agravo de SILVÂNIO não conhecido. Agravo de VICTOR conhecido e recurso especial não conhecido. Agravo de SÉRGIO conhecido e recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Ordem concedida de ofício aos três agravantes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo de Silvânio ; conhecer do agravo de VICTOR para não conhecer do recurso especial ; conhecer do agravo de SÉRGIO para conhecer do recurso especial em parte e, nessa extensão, negar provimento. Contudo, conceder a Ordem de ofício aos três agravantes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Impedida a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília, 10 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA61690249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: a2c4bf18-4045-4c56-a3e5-608e81f84289

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3226434 - AL (2026/0133528-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	VICTOR PONTES DE MENDONCA MELO
ADVOGADOS	:	CARLOS DOUGLAS NUNES DE OLIVEIRA PALAGANI - AL015788
		LUCAS PINTO DANTAS - AL015775
AGRAVANTE	:	SERGIO DE FARIAS OLIVEIRA
ADVOGADOS	:	EWERTTON WANDERLEY DIAS DO NASCIMENTO - AL020647
		JENNIFER KEROLLAINY SANTOS BARBOSA - AL020244
AGRAVANTE	:	SILVANIO SANTOS PEREIRA
ADVOGADO	:	AMARO INACIO DIAS NETO - AL010364
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU	:	JOSE ELIAS CALHEIROS DE MELLO
CORRÉU	:	MARCELO CALADO DOS SANTOS
CORRÉU	:	ALEX CALHEIROS SILVA
CORRÉU	:	MARCIO WILSON FAZIO DE ARECIPPO ALMEIDA
CORRÉU	:	JOSE ANDRE DE SOUZA
CORRÉU	:	JOSIMAR CAMPOS DE ARAUJO
CORRÉU	:	EKILANE RODRIGUES SANTOS
CORRÉU	:	ANDRE MARCOS FONTES DE SOUZA
CORRÉU	:	MARIA SUZANICE HIGINO BAHE
CORRÉU	:	EVALDO BEZERRA BARBOSA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. EMPRESAS DE FACHADA EM NOME DE TESTAS DE FERRO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS GRACIOSAS QUE SOMARAM R$ 10,4 MILHÕES. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO POR UM DOS RECORRENTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS VEDADO PELA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 12.850/2013. CRIME PERMANENTE PROLONGADO ATÉ DEZEMBRO DE 2013. LEI MAIS GRAVE APLICÁVEL PELA SÚMULA N. 711/STF.

Documento eletrônico VDA61691009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:45
Código de Controle do Documento: d8d6afd2-2b73-4782-86f8-02a470d4d881

PRESCRIÇÃO DO FALSO AFERIDA ISOLADAMENTE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PARA RÉUS SEM ANTECEDENTES COM PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravos em recurso especial interpostos por três réus contra decisão que inadmitiu os recursos especiais. VICTOR foi condenado como líder de organização criminosa que usava empresas de fachada em nome de testas de ferro. As empresas emitiam notas fiscais ideologicamente falsas que somaram R$ 10.492.886,60. SILVÂNIO, contador, e SÉRGIO respondiam pela abertura das empresas.

2. VICTOR recebeu a pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. Dela, 1 (um) ano e 8 (oito) meses correspondem à falsidade ideológica. SILVÂNIO e SÉRGIO receberam 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto. O Tribunal de origem declarou prescrita a falsidade ideológica somente quanto a SILVÂNIO e SÉRGIO. A inadmissão aplicou a Súmula n. 284/STF a SILVÂNIO e SÉRGIO e a Súmula n. 7/STJ a VICTOR.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os agravos impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão; (ii) saber se as teses de insuficiência de provas e de não configuração da organização criminosa dispensam o reexame do acervo probatório; (iii) saber se a condenação por organização criminosa aplicou retroativamente a Lei n. 12.850/2013; e (iv) saber se há ilegalidade flagrante na prescrição da falsidade ideológica e no regime das penas remanescentes.

III. Razões de decidir

4. O agravo de SILVÂNIO não impugnou concretamente a Súmula n. 284/STF. Limitou-se a reiterar as teses de mérito do recurso especial. Incide a Súmula n. 182/STJ.

5. Os agravos de VICTOR e SÉRGIO atacaram de modo específico os óbices aplicados na origem.

6. A alegada ofensa a dispositivo constitucional não se examina em recurso especial.

7. As teses de VICTOR sobre insuficiência de provas, ausência de dolo e estrutura da organização contrariam as premissas fáticas do acórdão. Revê-las exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por cotejo analítico.

8. A organização criminosa é crime permanente. O acórdão fixou que a atuação do grupo perdurou até dezembro de 2013, após a vigência da Lei n. 12.850/2013. Aplica-se a lei mais grave, conforme a Súmula n. 711/STF.

9. No concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119 do CP). A pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão imposta a VICTOR pela falsidade ideológica prescreve em 4 anos. Esse prazo transcorreu entre o recebimento da denúncia, em 13/9/2018, e a publicação da sentença, em 10/10/2023.

10. Extinta a punibilidade da falsidade, restam 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão para VICTOR e 3 (três) anos de reclusão para SILVÂNIO e SÉRGIO. Os réus não têm antecedentes e tiveram a pena-base fixada no mínimo. O regime semiaberto e a recusa da substituição apoiaram-se apenas na soma das penas. Impõem-se o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo

11. Agravo de SILVÂNIO não conhecido. Agravo de VICTOR conhecido e recurso especial não conhecido. Agravo de SÉRGIO

Documento eletrônico VDA61691009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:45
Código de Controle do Documento: d8d6afd2-2b73-4782-86f8-02a470d4d881

conhecido e recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Ordem concedida de ofício aos três agravantes.

RELATÓRIO

Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por VICTOR PONTES DE MENDONÇA MELO (e-STJ fls. 2.413/2.428), SILVÂNIO SANTOS PEREIRA (e-STJ fls. 2.430/2.442) e SÉRGIO DE FARIAS OLIVEIRA (e-STJ fls. 2.443/2.448) contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que não admitiu os recursos especiais fundados no art. 105, III, "a", da Constituição Federal e, quanto a VICTOR, também na alínea "c" do mesmo dispositivo (e-STJ fls. 2.387/2.392).

Na sentença (e-STJ fls. 1.858/1.935), VICTOR foi condenado pela prática dos crimes do art. 299 do Código Penal, em continuidade delitiva, e do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que somaram 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 113 (cento e treze) dias-multa, e absolvido das imputações de lavagem de dinheiro e de corrupção ativa.

SILVÂNIO e SÉRGIO foram condenados pela prática dos crimes do art. 299 do Código Penal, em continuidade delitiva, e do art. 2º, *caput*, da Lei n. 12.850/2013, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e de 3 (três) anos de reclusão, que somaram 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 78 (setenta e oito) dias-multa. Segundo a sentença, a organização chefiada por VICTOR usava empresas de fachada, registradas em nome de testas de ferro, para emitir notas fiscais ideologicamente falsas no total de R$ 10.492.886,60.

O Tribunal de origem negou provimento à apelação do Ministério Público do Estado de Alagoas e deu parcial provimento às apelações defensivas para declarar extinta a punibilidade de SILVÂNIO e de SÉRGIO quanto ao crime de falsidade ideológica, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, mantida a sentença nos demais termos (e-STJ fls. 2.207/2.229). Os embargos de declaração opostos por VICTOR (e-STJ fls. 2.316/2.324) e por SILVÂNIO (e-STJ fls. 2.362/2.371) foram rejeitados.

Nas razões dos recursos especiais, SÉRGIO (e-STJ fls. 2.236/2.240) aponta violação do art. 2º do Código Penal e do art. 5º, XL, da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei n. 12.850/2013 seria *novatio legis* incriminadora aplicada a fatos de 2009, 2011 e 2012, e requer a absolvição do crime de organização criminosa. SILVÂNIO (e-STJ fls. 2.241/2.261, com razões reiteradas após o julgamento dos embargos de declaração às e-STJ fls. 2.274/2.294) sustenta que não integrou a organização, que seu registro no Conselho Regional de Contabilidade foi usado pelo

Documento eletrônico VDA61691009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:45
Código de Controle do Documento: d8d6afd2-2b73-4782-86f8-02a470d4d881

corréu sem o seu conhecimento, que a condenação viola o princípio do *in dubio pro reo*, invocando o art. 5º, LVII, da Constituição Federal e o art. 386 do Código de Processo Penal, e que os atos a ele atribuídos ocorreram em 2010 e 2011, antes da vigência da Lei n. 12.850/2013; requer a absolvição. VICTOR (e-STJ fls. 2.262/2.273) aponta violação dos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal, 1º, § 1º, e 2º, *caput* e § 3º, da Lei n. 12.850/2013 e 299 do Código Penal, e alega divergência jurisprudencial, sustentando: **(i)** insuficiência de provas para a condenação, incompatível com a absolvição pela lavagem de dinheiro e pela corrupção ativa; **(ii)** que a gestão empresarial por meio de pessoas jurídicas não configura organização criminosa, que exige a associação de quatro ou mais pessoas físicas; **(iii)** ausência de dolo específico nas falsidades ideológicas; e **(iv)** prescrição da falsidade ideológica, em extensão do que se reconheceu aos corréus, caso afastada a condenação por organização criminosa. Requer a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da condenação por organização criminosa, com a declaração da prescrição da falsidade ideológica.

A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu os recursos especiais de SÉRGIO e de SILVÂNIO pela Súmula n. 284/STF, à míngua de demonstração clara da violação de lei federal e, quanto a SÉRGIO, também pelo descabimento do recurso especial para examinar ofensa a dispositivo constitucional, e o recurso especial de VICTOR pela Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 2.387/2.392).

Nos agravos, VICTOR afirma que o recurso especial busca a revaloração jurídica de fatos incontroversos, e não o reexame de provas, e reitera as teses do recurso especial; SILVÂNIO e SÉRGIO afirmam que os recursos especiais indicaram com clareza os dispositivos violados, o que afastaria a Súmula n. 284/STF, e reiteram as teses de mérito.

O Ministério Público Federal opinou *"pelo não conhecimento dos agravos em recurso especial que, se conhecidos, merecem o desprovimento"*, propondo, porém, o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva do crime de falsidade ideológica atribuído a VICTOR (e-STJ fls. 2.484/2.495).

É o relatório.

VOTO

Da admissibilidade dos agravos em recurso especial

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 182/STJ, não se conhece do agravo que deixa de impugnar, de forma específica, todos os

Documento eletrônico VDA61691009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:45
Código de Controle do Documento: d8d6afd2-2b73-4782-86f8-02a470d4d881

fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n. 746.775/PR (relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018), firmou que a decisão de inadmissão não se decompõe em capítulos autônomos e deve ser impugnada em sua integralidade, de modo que a ausência de impugnação de qualquer de seus fundamentos impede o conhecimento do agravo.

Quanto a SILVÂNIO, a decisão agravada assentou que *"não é possível verificar nas razões recursais a indicação específica dos dispositivos de lei federal que teriam sido violados por este Tribunal de Justiça"*, o que atraiu a Súmula n. 284/STF (e-STJ fl. 2.390). O agravo transcreve esse fundamento (e-STJ fls. 2.435/2.436) e, no tópico destinado ao seu enfrentamento, limita-se a afirmar que o recorrente *"não busca a revisão do conjunto probatório, mas sim a correta aplicação da lei federal, em especial o Código de Processo Penal, em seus arts. 386, inc. V, VII"* (e-STJ fl. 2.436). Em seguida, reproduz as teses de mérito do recurso especial: a ausência de prova de que integrasse a organização, o uso de seu registro profissional pelo corréu e a anterioridade dos atos à Lei n. 12.850/2013 (e-STJ fls. 2.436/2.441).

Não se indica em que passagem do recurso especial os dispositivos de lei federal teriam sido apontados, nem se demonstra como o acórdão recorrido os teria contrariado. O recurso especial, por sua vez, ancorava as teses no art. 5º, XL e LVII, da Constituição Federal (e-STJ fls. 2.244 e 2.256). A reiteração do mérito não supre a impugnação concreta do óbice. Ausente a impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da decisão agravada, o agravo de SILVÂNIO não comporta conhecimento.

Diversa é a situação dos demais agravantes. VICTOR enfrentou a Súmula n. 7/STJ relacionando cada tese do recurso especial às premissas que reputa incontroversas no acórdão, como a gestão empresarial, a emissão das notas fiscais e a ausência de prova sobre a destinação do dinheiro (e-STJ fls. 2.418/2.420). SÉRGIO, a seu turno, impugnou a Súmula n. 284/STF mostrando que o recurso especial indicou o art. 2º do Código Penal como violado e expôs a tese da aplicação retroativa da Lei n. 12.850/2013 (e-STJ fls. 2.446/2.447).

Conheço, pois, dos agravos de VICTOR e de SÉRGIO e passo ao exame dos recursos especiais.

Da admissibilidade dos recursos especiais

O recurso especial de SÉRGIO não se conhece na parte em que aponta ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal (e-STJ fls. 2.238/2.240). A Quinta Turma assentou que *"não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se, ainda que para fins de*

Documento eletrônico VDA61691009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:45
Código de Controle do Documento: d8d6afd2-2b73-4782-86f8-02a470d4d881

prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 3.005.613/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026).

O recurso especial de VICTOR não reúne condições de conhecimento. O acórdão recorrido manteve a condenação com base em documentos societários, notas fiscais, dados bancários e fiscais e depoimentos prestados em juízo, que demonstraram que VICTOR, proprietário de fato da empresa J&D Comércio e Serviços Ltda., criava empresas em nome de terceiros, indicava contadores e controlava a emissão de notas fiscais frias para simular o fornecimento de mercadorias a órgãos públicos (e-STJ fls. 2.219/2.221). Afirmou, ainda, que o réu permaneceu em silêncio e que a absolvição pela lavagem de dinheiro decorreu da ausência de prova sobre a destinação final dos valores, e não sobre a operação do esquema de notas fiscais (e-STJ fls. 2.227/2.228).

Quanto à estrutura do grupo, o acórdão consignou que se tratava de organização *"composta por diversos agentes que, mediante o uso de empresas de fachada, emissão de notas fiscais ideologicamente falsas e inserção de testas de ferro, visavam enganar o fisco e fraudar certames públicos"* (e-STJ fl. 2.219), e que a imputação não se dirigiu à pessoa jurídica, mas à atuação de VICTOR como líder, por meio de interpostas pessoas (e-STJ fl. 2.222). Concluir pela insuficiência das provas, pela ausência de dolo nas falsidades ou pela inexistência de associação de quatro ou mais pessoas exigiria desconstituir essas premissas. A Quinta Turma desta Corte Superior reafirmou que *"o reexame de provas é vedado em recurso especial, admitindo-se apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos (Súmula 7/STJ)"* (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.160.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

A divergência jurisprudencial tampouco foi demonstrada. O recurso limitou-se a anunciar que a interpretação do acórdão discreparia *"da orientação de outros Tribunais da Federação"* (e-STJ fl. 2.266), sem indicar acórdão paradigma. Sem o cotejo analítico que evidencie a similitude fática e a solução jurídica diversa dada à mesma questão, o recurso não pode ser conhecido pela alínea "c" do permissivo constitucional, orientação aplicada pela Quinta Turma no AgRg no AREsp n. 2.545.293/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.

O pedido de extensão da prescrição reconhecida aos corréus foi formulado como consequência do afastamento da condenação por organização criminosa (e-STJ fl.

Documento eletrônico VDA61691009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:45
Código de Controle do Documento: d8d6afd2-2b73-4782-86f8-02a470d4d881

2.273) e segue a sorte da tese principal. A prescrição da falsidade ideológica atribuída a VICTOR é examinada adiante, de ofício.

Da alegada aplicação retroativa da Lei n. 12.850/2013

SÉRGIO sustenta que a Lei n. 12.850/2013 foi aplicada a fatos anteriores à sua vigência. A organização criminosa, contudo, é crime permanente: a consumação se protrai enquanto o agente integra o grupo. Incide a Súmula n. 711/STF, segundo a qual *"a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência"*. Nesse sentido, a Sexta Turma desta Corte Superior afastou a alegada irretroatividade da lei penal mais gravosa em condenação por organização criminosa cujos atos se iniciaram em 2010 e se prolongaram até 2016 (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

No caso, o Tribunal de origem assentou que os fatos criminosos atribuídos aos apelantes perduraram até, pelo menos, dezembro de 2013, depois do início da vigência da Lei n. 12.850/2013, e que a estrutura criminosa, com divisão de tarefas, hierarquia e perenidade, ultrapassou esse marco temporal (e-STJ fls. 2.216/2.218). A afirmação de que a participação de SÉRGIO se esgotou em 2009, 2011 e 2012 contraria essa premissa fática, cuja revisão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Mantida a permanência sob a vigência da lei nova, não há aplicação retroativa da lei penal, nem ofensa ao art. 2º do Código Penal.

Da concessão de *habeas corpus* de ofício

Há, contudo, ilegalidade flagrante que se identifica na leitura da sentença e do acórdão. VICTOR foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão pelo crime de falsidade ideológica (e-STJ fl. 1.924), imputação que constava da denúncia original (e-STJ fl. 63). O Ministério Público apelou somente da absolvição pela lavagem de dinheiro e pela corrupção ativa (e-STJ fls. 2.211/2.212), de modo que a pena da falsidade transitou em julgado para a acusação.

No concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119 do Código Penal), orientação reafirmada pela Quinta Turma no AgRg no HC n. 655.042/RO (relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021). A pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses prescreve em 4 anos (art. 109, V, do Código Penal).

Documento eletrônico VDA61691009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:45
Código de Controle do Documento: d8d6afd2-2b73-4782-86f8-02a470d4d881

Entre o recebimento da denúncia, em 13/9/2018, e a publicação da sentença, em 10/10/2023, transcorreu prazo superior (e-STJ fl. 2.216). Foi exatamente esse o fundamento com que o Tribunal de origem declarou a prescrição em favor dos corréus condenados à mesma pena (e-STJ fls. 2.215/2.216). A soma das penas, invocada pelo Ministério Público estadual para afastar a prescrição em relação a VICTOR (e-STJ fl. 2.460), contraria o art. 119 do Código Penal. Extinta a punibilidade da falsidade ideológica, remanesce a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa pelo crime de organização criminosa (e-STJ fl. 1.925).

Com a extinção da punibilidade da falsidade ideológica, as penas privativas de liberdade remanescentes são de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão para VICTOR e de 3 (três) anos de reclusão para SILVÂNIO e SÉRGIO, ao lado da pena de 10 (dez) dias-multa mantida para estes dois (e-STJ fl. 2.221). A sentença fixou o regime semiaberto com base nas penas somadas de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses e de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, pelo art. 33, § 2º, "b", do Código Penal (e-STJ fls. 1.925, 1.929 e 1.933), e recusou a substituição da pena privativa de liberdade apenas pelo impedimento do art. 44, I, do Código Penal, ligado à quantidade de pena (e-STJ fls. 1.926, 1.930 e 1.934). O acórdão manteve a sentença nos demais termos, sem readequar o regime e a substituição às penas remanescentes (e-STJ fl. 2.229).

Os três réus não têm antecedentes, e a pena-base de cada crime foi fixada no mínimo legal, com todas as circunstâncias judiciais neutras (e-STJ fls. 1.923/1.925, 1.927/1.929 e 1.931/1.932). Para pena não superior a 4 anos imposta a réu não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial é o aberto (art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal), e a Súmula n. 440/STJ veda regime mais gravoso que aquele cabível em razão da pena quando a pena-base é fixada no mínimo legal. Os crimes remanescentes não envolveram violência ou grave ameaça, e os réus preenchem os requisitos do art. 44, I a III, do Código Penal, o que impõe a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do Código Penal).

Dispositivo

Ante o exposto:

(i) quanto a SILVÂNIO SANTOS PEREIRA, **não conheço do agravo em recurso especial mas concedo a ordem de ofício** para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução;

(ii) quanto a VICTOR PONTES DE MENDONÇA MELO, **conheço do agravo para não conhecer do recurso especial mas concedo a ordem de ofício** para

Documento eletrônico VDA61691009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:45
Código de Controle do Documento: d8d6afd2-2b73-4782-86f8-02a470d4d881

declarar extinta a punibilidade do crime do art. 299 do Código Penal, pela prescrição retroativa e, quanto à pena remanescente de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa pelo crime do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução;

(iii) quanto a SÉRGIO DE FARIAS OLIVEIRA, **conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento, mas concedo a ordem de ofício** para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61691009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:45
Código de Controle do Documento: d8d6afd2-2b73-4782-86f8-02a470d4d881

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0133528-3 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AREsp 3.226.434 / AL**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00011915120208020001 00022718420198020001 00022726920198020001 00022735420198020001 07162354020188020001 08000067620198020001 08000081220208020001 08015824120188020001 08019972420188020001 08596276720208020001 08597644920208020001 11915120208020001 11915120208020001000227184201980200012271842019802000122726920198020001 22735420198020001 7162354020188020001 8000067620198020001 8000081220208020001 80053040420238020001 8015824120188020001 8019972420188020001 8596276720208020001 8597644920208020001

EM MESA JULGADO: 10/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra : **MARIA MARLUCE CALDAS**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	VICTOR PONTES DE MENDONCA MELO
ADVOGADOS	:	CARLOS DOUGLAS NUNES DE OLIVEIRA PALAGANI - AL015788
		LUCAS PINTO DANTAS - AL015775
AGRAVANTE	:	SERGIO DE FARIAS OLIVEIRA
ADVOGADO	:	EWERTTON WANDERLEY DIAS DO NASCIMENTO - AL020647
ADVOGADA	:	JENNIFER KEROLLAINY SANTOS BARBOSA - AL020244
AGRAVANTE	:	SILVANIO SANTOS PEREIRA
ADVOGADO	:	AMARO INACIO DIAS NETO - AL010364
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU	:	JOSE ELIAS CALHEIROS DE MELLO
CORRÉU	:	MARCELO CALADO DOS SANTOS
CORRÉU	:	ALEX CALHEIROS SILVA
CORRÉU	:	MARCIO WILSON FAZIO DE ARECIPPO ALMEIDA
CORRÉU	:	JOSE ANDRE DE SOUZA
CORRÉU	:	JOSIMAR CAMPOS DE ARAUJO
CORRÉU	:	EKILANE RODRIGUES SANTOS
CORRÉU	:	ANDRE MARCOS FONTES DE SOUZA
CORRÉU	:	MARIA SUZANICE HIGINO BAHE
CORRÉU	:	EVALDO BEZERRA BARBOSA

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Recurso - Denegação

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Documento eletrônico VDA61686218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/11/2026 14:18:40
Código de Controle do Documento: FE622CD8-01EB-4799-A417-9A5D7BE5A84D

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0133528-3 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AREsp 3.226.434 / AL**
MATÉRIA CRIMINAL

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo de Silvânio ; conheceu do agravo de VICTOR para não conhecer do recurso especial ; conheceu do agravo de SÉRGIO para conhecer do recurso especial em parte e, nessa extensão, negar provimento. Contudo, concedeu a Ordem de ofício aos três agravantes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Impedida a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA61686218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/11/2026 14:18:40
Código de Controle do Documento: FE622CD8-01EB-4799-A417-9A5D7BE5A84D